

LEXCONSILIUM CONSULTORES

ASESORÍAS JURÍDICAS & GESTIONES DE COBRANZA EJECUTIVA

Dirección: Pérez Freire 1879, San Miguel, Santiago
Correo Electrónico: lexconsiliumconsul@outlook.com

Tel/WhatsApp: +56 9 5991 3216
Ref: Cobranza Extrajudicial / Exp. 2026-886

NOTIFICACIÓN EXTRAJUDICIAL Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE PAGO

FECHA:	27 de julio de 2026
DE:	LexConsilium Consultores, en representación de don Víctor Juan Yactayo Charhuaz
A:	1. Sociedad Inversiones GP SpA , representada legalmente por don Estefano Andrés Godoy Forne . 2. Don Freddy Andrés Godoy Ponce , Cédula de Identidad N° 10.819.236-4 (en su condición de encargado de pagos y emisor de los instrumentos mercantiles).
MATERIA:	Cobro Ejecución de Pesos, Subrogación Legal y Aviso Formal de Acciones Civiles y Penales

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN DON ESTEFANO ANDRÉS GODOY FORNE Y DON FREDDY ANDRÉS GODOY PONCE:

Por medio del presente instrumento formal, el **Estudio Jurídico LexConsilium Consultores**, actuando en representación formal y con mandato otorgado por nuestro cliente, don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz (C.I. N° 28.579.413-7)**, se dirige a don **Estefano Andrés Godoy Forne**, en su calidad de representante legal de la empresa **Inversiones GP SpA**, y a don **Freddy Andrés Godoy Ponce (C.I. N° 10.819.236-4)**, en su calidad de encargado de pagos y emisor de los títulos de crédito correspondientes, a fin de notificarles formal y solemnemente el inicio del procedimiento extrajudicial de cobro y último requerimiento de pago respecto de la obligación mercantil líquida, vencida y actualmente exigible que mantienen a la fecha.

1. ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA DEUDA

Primero: Con ocasión de las transacciones comerciales de adquisición de herramientas e insumos realizadas por la sociedad **Inversiones GP SpA** a la empresa **Importadora Tools Center Limitada** —compañía en la cual nuestro representado, don Víctor Juan Yactayo Charhuaz, ejerce el cargo de Jefe de Ventas—, la empresa compradora emitió y entregó documentos mercantiles de pago (cheques) a favor del proveedor señalado.

Segundo: Habiendo sido presentados dichos títulos de crédito al cobro ante la respectiva entidad bancaria, estos fueron devueltos formalmente bajo la causal de protesto por falta de fondos.

Tercero: Ante el incumplimiento imputable a **Inversiones GP SpA** y a sus gestores, la empleadora **Importadora Tools Center Limitada** procedió al descuento total y directo del importe moroso de las remuneraciones y patrimonio personal de nuestro cliente, don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz**, cubriendo este íntegramente la obligación generada.

Cuarto: En razón de haber satisfecho el pago de una deuda ajena, operan en favor de don **Víctor Juan Yactayo Charhuaz** los efectos legales de la **subrogación de pleno derecho** estipulada en el Artículo 1610 N° 3 del Código Civil. En consecuencia, nuestro representado ha pasado a ocupar la posición jurídica de acreedor directo en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías que ostentaba la empresa proveedora original, siendo ustedes obligados principales e incondicionales al pago de la suma total, líquida y exigible de **\$886.846.- (ochocientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos)**.

2. AGRAVANTES Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

Consta fehacientemente en nuestros registros que nuestro representado agotó las instancias informales de contacto mediante reiteradas llamadas y mensajes, obteniendo como única respuesta la evasión e inobservancia a sus compromisos comerciales.

Le recordamos que la emisión y entrega de cheques sin la debida provisión de fondos constituye una grave infracción a la legislación mercantil y penal chilena. De conformidad con lo establecido en el Artículo 22 del DFL 707 (Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques), en concordancia con el Artículo 467 del Código Penal, dicha conducta configura el Delito de Giro Doloso de Cheques y/o Estafa, habilitando el ejercicio de acciones penales destinadas a la imposición de penas privativas de libertad, al margen de la responsabilidad civil correspondiente.

REQUERIMIENTO DE PAGO INMEDIATO: SE EXIGE LA CANCELACIÓN TOTAL DE \$886.846.- EN EL ACTO

Por instrucciones expresas de nuestro mandante, y habiéndose agotado las gestiones privadas en razón de su negativa a contestar, **VENIMOS EN REQUERIR Y EXIGIR EL PAGO INMEDIATO E ÍNTEGRO** de la suma adeudada equivalente a **\$886.846.-** a don Víctor Juan Yactayo Charhuaz. Este pago debe ser coordinado y materializado a la recepción de esta notificación. No se concederán plazos adicionales, prórrogas ni esperas de ninguna naturaleza.

3. ACCIONES JUDICIALES INMEDIATAS

De no verificarse el pago en forma inmediata, LexConsilium Consultores iniciará sin más trámite ni ulterior aviso las siguientes acciones ante los Tribunales de Justicia:

- **Vía Penal:** Interposición de Querrela Criminal por el delito de Giro Doloso de Cheques y Estafa ante el Juzgado de Garantía competente, solicitando la aplicación de las máximas sanciones corporales y multas establecidas en el Código Procesal Penal.
- **Vía Civil Ejecutiva:** Presentación de Demanda Ejecutiva de Cobro de Pesos ante los Juzgados Letrados en lo Civil, solicitando el embargo inmediato y remate de sus bienes muebles, inmuebles, vehículos y retención de fondos bancarios.
- **Publicación Comercial:** Incorporación inmediata de su morosidad en el Boletín Comercial y registros de DICOM (Ley 19.628).

CANALES OFICIALES PARA REGULARIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE PAGO:

LEXCONSILIUM CONSULTORES

- Atención Presencial: Pérez Freire 1879, San Miguel, Santiago
- Teléfono / WhatsApp Directo: +56 9 5991 3216
- Correo Electrónico: lexconsiliumconsul@outlook.com

Sin otro particular, le instamos a regularizar su situación de forma urgente.

LEXCONSILIUM CONSULTORES

Área de Cobranza Judicial & Extrajudicial

Representantes Legales de don Víctor Juan Yactayo Charhuaz



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Firmante:	Felipe Salamanca Cofre
Cargo:	Abogado - Representante Legal
Fecha:	2026-07-27 18:37:06

FIRMA DIGITAL: Este documento ha sido firmado digitalmente y su integridad está protegida mediante código de verificación.